BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2004 **Ausgegeben am 29. März 2004** **Teil I**

20. Kundmachung: **Aufhebung einiger Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) durch den Verfassungsgerichtshof**

20. Kundmachung des Bundeskanzlers über die Aufhebung einiger Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5, 6 und 7 B-VG und gemäß § 64 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 13. März 2004, G 279/02-23, G 294/02-18, G 333/02-15, G 335/02-15, G 13/03-15, G 23/03-15, dem Bundeskanzler zugestellt am 24. März 2004, folgende Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, als verfassungswidrig aufgehoben:

1. § 32a Abs. 1 und 2 ASVG in der Fassung des Art. 1 Z 1c des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 2000 – SRÄG 2000, BGBl. I Nr. 92/2000, des Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird (58. Novelle zum ASVG), BGBl. I Nr. 99/2001, Z 17a, sowie des Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird (60. Novelle zum ASVG), BGBl. I Nr. 140/2002, Z 11;
2. die Wortfolge „, der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter" in § 447a Abs. 1 ASVG in der Fassung des Art. V Z 36 lit. a des Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird (32. Novelle zum ASVG), BGBl. Nr. 704/1976, des SRÄG 2000, Z 49e, sowie der 60. Novelle zum ASVG, Z 61;
3. die Wortfolgen „, die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, die Sozialversicherungsanstalt der Bauern, die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter" und „, der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter" in § 447a Abs. 3 erster Satz ASVG in der Fassung des SRÄG 2000, Z 49h, sowie der 60. Novelle zum ASVG, Z 63;
4. die Wortfolgen „45 % der" und „Z 1" sowie „; die restlichen Einnahmen sind für Zielerreichungs-Zuschüsse (§ 447c) heranzuziehen" in § 447a Abs. 5 erster Satz ASVG in der Fassung der 60. Novelle zum ASVG, Z 67;
5. die Wortfolgen „und ein Großstadtfaktor" und „sowie die Kassenlage" in § 447b Abs. 2 erster Satz ASVG in der Fassung der 60. Novelle zum ASVG, Z 69;
6. § 447c ASVG in der Fassung der 60. Novelle zum ASVG, Z 70, zur Gänze;
7. § 600 Abs. 10 erster Satz ASVG in der Fassung der 60. Novelle zum ASVG, Z 83;
8. § 600 Abs. 11 ASVG in der Fassung der 60. Novelle zum ASVG, Z 83.

(2) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.

(3) Die aufgehobenen Bestimmungen sind nicht mehr anzuwenden.

Schüssel

REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESKANZLERAMT AMTSSIGNATUR	Unterzeichner	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Datum/Zeit	2017-11-23T17:15:20+01:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bka.gv.at/verifizierung
	Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.